

1500037-12.2022.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2037041/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 22903087 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 161/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2037041 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500037-12.2022.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-12.2022.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2037041/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 22903087 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 161/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2037041 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2037041 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 161/22/200 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE JÚNIOR BRUNETTA FERMINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

HENRIQUE JÚNIOR BRUNETTA FERMINO e PAULO SERGIO FELIX DOS SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 23 horas, na Avenida Brasil, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, traziam consigo e guardavam drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 22 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 4,83 gramas, 64 porções de crack, com peso líquido de 4,68 gramas, e 28 porções de maconha, com peso líquido de 44,29 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06/07, laudo de constatação a fls. 29/39 e laudo de exame químico-toxicológico

definitivo a fls. 96/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados e houve regular oferta de defesa (fls. 137).

A denúncia foi recebida no dia 01 de agosto de 2022 (fls.160/161).

Os acusados foram citados (Henrique - fls.212 e Paulo - fls.214).

Em instrução criminal foram ouvidas a duas testemunhas comuns e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação dos acusados pelo crime descrito na denúncia, oralmente (fls. 276/277).

Os debates foram substituídos por Memoriais a pedido da defesa.

A defesa dos réus, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 288/293).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), pelo boletim de ocorrência nº161/2022 (fls.03/05), pelo auto de apreensão (fls. 06/07), pelo auto de constatação de drogas (fls.28), e pelo laudo químico toxicológico (fls. 96/98)

A autoria é certa.

Carlos Alberto Nepomuceno, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento e quando adentraram a Vila Zalla, na Avenida Brasil, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o réu Paulo e ele, ao perceber a presença da viatura, tentou evadir, mas foi abordado. Na jaqueta encontraram pinos de cocaína e dinheiro. Indagado, o réu Paulo confessou a venda pelo local fazia 04 meses e ele informou que residia nas proximidades, cerca de 800 metros. Disse que na sua residência, num dos cômodos, havia mais entorpecentes. Chegaram na porta da residência, havia outra pessoa no local, deitado no sofá, coberto. Ao retirar a coberta, e num buraco no sofá havia uma pochete contendo mais entorpecentes (cocaína, crack e maconha e ainda dinheiro). A outra pessoa que lá estava era o Henrique. Numa cômoda havia mais entorpecentes. Com isso, foi dado voz de prisão e conduzido ao plantão. Não conhecia os réus de outras abordagens. O local indicado pelo réu Paulo havia vários cômodos, não sabendo dizer se havia outros moradores nos outros cômodos.

Tiago Daniel Correia, policial militar, não se recordou muito bem dos fatos.

O réu Henrique, interrogado, negou os fatos. Não autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência. Disse que com ele tinha apenas cocaína e maconha, pois é usuário desses entorpecentes. Não tinha crack em sua residência. Conheceu o corréu Paulo pelo facebook e fazia um mês que morava com ele.

O réu Paulo, interrogado, negou os fatos, e disse que fazia um mês que morava com o réu Henrique. Negou que tenha dado permissão para adentrar na residência.

No entanto, as negativas dos réus não encontram amparo na prova produzida.

O réu Paulo correu ao avistar a viatura policial e foi abordado. Com ele localizaram entorpecentes e ele acabou confessando aos policiais militares que na sua residência, nas proximidades, havia mais entorpecentes. Ao chegarem na casa do réu Paulo, os policiais militares não tinham conhecimento de ter outra pessoa no local, no caso o réu Henrique. Dentro da residência, localizaram mais entorpecentes.

Como é sabido, o crime de tráfico de entorpecentes tem natureza de permanente e, assim, localizadas drogas com o réu Paulo e dizendo ele que tinha mais drogas em sua residência, continuaram em diligência para apreensão da totalidade dos entorpecentes. Lá chegando, o corréu Henrique tentou esconder entorpecentes, mas foi surpreendido nessa empreitada.

Nenhuma irregularidade, pois, se verifica na diligência, não se podendo cogitar de prova ilícita, notadamente no caso de crime permanente.

Consigne-se, por fim, que não há nos autos um único indício de que os policiais tenham mentido ou fraudado a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o réu.

Nesse sentido de considerar válido o ingresso em residência independentemente de mandado judicial ou anuência do morador quando presentes fundadas razões indicativas da prática de crime permanente no local, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade, inclusive em Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (Tema 280 da sistemática de repercussão geral):

“Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.” (STF - RE 603.616 -Repercussão Geral-, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

Afasta-se, com isso, a preliminar arguida referente ilegalidade de provas e do auto de prisão em flagrante.

No mérito, quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

HENRIQUE JÚNIOR BRUNETA FERMINO

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 283/284).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena. Aplicável ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário e não há prova nos autos que se dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa. No entanto, conforme se vê em fls. 283/284, nestes autos foi posto em liberdade provisória, mas, em seguida, foi novamente preso em flagrante pelo mesmo delito. Com isso, diminui-se, com isso, a pena em 1/6, perfazendo o montante de pena definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena aplicada, será o inicialmente semiaberto.

PAULO SÉRGIO FÉLIX DOS SANTOS

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 285/287).

Não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, nem causa de aumento de pena.

Aplicável ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é primário e não há prova nos autos que se dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa. No entanto, conforme se vê em fls. 285/287, nestes autos foi posto em liberdade provisória, mas, em seguida, foi novamente preso em flagrante pelo mesmo delito. Com isso, diminui-se a pena em 1/6, perfazendo o montante de pena definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena aplicada, será o inicialmente semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar:

1 - HENRIQUE JÚNIOR BRUNETA FERMINO (RG. Nº 50.780.117), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

2 - PAULO SÉRGIO FÉLIX DOS SANTOS (RG. Nº 44.392.713), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado, lancem-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceram presos cautelarmente e agora que reconhecida a responsabilidade criminal deles seria no mínimo absurda a liberdade. Os réus foram presos em flagrante nestes autos e postos em liberdade provisoriamente. No entanto, ambos os réus foram flagrados, novamente, no cometimento do mesmo delito de tráfico de entorpecentes, conforme se vê nas certidões de fls. 283/284 e fls. 285/287. Com isso, retornaram à atividade ilícita quando soltos, verificando-se que a liberdade deles perfaz abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (R\$ 472,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 04 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA